



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Michele Di Mauro - Presidente

dott. Antonio Perinelli - Consigliere relatore

dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere

all'udienza del 17 ottobre 2023 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4931 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

tra

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore Unico Sig. *Controparte_1*, legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via del Banco di Santo Spirito n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Palmigiano del Foro di Roma (C.F.: *C.F._1*), presso il cui studio in Roma (Ostia Lido) Viale della Pineta di Ostia, n. 36 – 00122, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- APPELLANTE -

e

Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,

- APPELLATA – CONTUMACE -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05.07.2018, la *Parte_1* [...] ha proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 1068/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16/01/2018, resa all'esito del giudizio R.G. n. 18379/2013 promosso dall'odierna appellante nei confronti della società *Controparte_2*

§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

“Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_2 la [...] Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 24133/2012, R.G. n°59780/2012, emesso inter partes il 14 dicembre 2012 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 18.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

Eccepiva la inesistenza dell'accordo negoziale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nonché, in particolare, la mancata pattuizione dei compensi ex adverso richiesti.

Del pari contestava che fosse stata mai svolta in proprio favore attività di consulenza o di altro genere.

Da ultimo evidenziava che il riconoscimento di debito per l'importo di € 18.000,00 (ottenuto a seguito di indebite insistenze e pressioni) era condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi che non erano stati in concreto conseguiti.

Si costituiva la Controparte_2 e, con comparsa di risposta, replicava che l'incarico consulenziale era stato parzialmente adempiuto sulla scorta della stipulazione di valido contratto scritto (rappresentato dalla accettazione della proposta contrattuale formulata) e che, in ragione di quanto eseguito, il legale rappresentante pro-tempore della società opponente si era dichiarato debitore della somma ingiunta.

Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 19/10/2017, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione”.

§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: *“Accoglie parzialmente la proposta opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n° 24133/2012, R.G. n°59780/2012, emesso inter partes il 14 dicembre 2012 dal Tribunale Ordinario di Roma, condanna la società opponente a versare in favore della Controparte_2 l'importo pari ad € 15.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata del decreto ingiuntivo innanzi connotato sino a quella di effettivo soddisfo.*

Condanna la società opponente a rifondere in favore della Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

§ 4. — Con l'atto di appello la società Pt_1 ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:

“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza: 1. Nel merito, riformare l'impugnata sentenza N. 1068/2018, pubblicata il 16 gennaio 2018, R.G. 18379/2013, emessa dal Tribunale di Roma e per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il D.I. N. 24133/2012, R.G. 59780/2012 reso in virtù

di un presunto credito vantato in ordine ad un contratto di consulenza nullo ed inesistente, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti della *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t. dichiarandolo nullo, invalido e/o illegittimo per tutti motivi esposti nei motivi del presente atto di appello;

2. Conseguentemente condannare la *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo percepito di € 3.000,00, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.

§ 5. — L'appellata società *CP_2* non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia.

§ 6. — All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.

§ 7. — L'atto di appello si articola in due motivi.

§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata per “*l'erronea interpretazione del negozio giuridico sottostante*”.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “*la proposta di incarico (avente ad oggetto la attività di consulenza generale per tutte le questioni da trattarsi per il raggiungimento dello scopo, relativo all'ampliamento della concessione di utilizzazione dell'Aeroporto di Aquino) è stata formulata dalla società opponente, in persona dell'Amministratore Unico, Dott.ssa *Per_1* [...] in data 23 luglio 2008.*

*La predetta proposta contrattuale è stata accettata senza variazioni dalla *Controparte_2* con missiva del 05/08/2008.*

*La società opposta, peraltro, con raccomandata del 20 febbraio 2009, dando conto della attività svolta, ha invocato il pagamento della somma pari ad € 50.000,00 sull'assunto del raggiungimento del primo dei due obiettivi dedotti in contratto (l'ampliamento della concessione di fruizione dell' *Organizzazione_1*).*

*Del pari, con missiva del 24/05/2010, è stato operato un breve riassunto della attività consulenziale svolta (di verifica a mezzo di sopralluoghi dell'area oggetto di contratto, di redazione di un master plane e di ausilio per l'attività di interazione con i funzionari preposti dell' *CP_3*).*

*In proposito occorre considerare che la circostanza che i rapporti diretti con l' *CP_3* fossero intrattenuti prevalentemente dalla Dott.ssa *Persona_1* non esclude che non sussistesse attività di supporto ad opera della società opposta non essendo neppure previsto che le riunioni tenute presso gli uffici dell' *CP_3* dovessero essere verbalizzate.*

*A corroborazione delle evidenze documentali sin qui delineate il testimone Sig. *Tes_1**

[...] (lungi dal dichiarare di aver subito pressioni allorquando ebbe a riconoscere la posta debitoria di € 18.000,00 in favore della società opposta) ha asserito che, all'atto del subentro quale A.U. della Parte_1 alla Dott.ssa Persona_1, questa ultima gli aveva riferito che la società opposta si occupava di prestare assistenza per le pratiche con l' CP_3.

Del pari il predetto testimone ha confermato la esistenza di più riunioni con il Geom. [...] Per_2 presso l'Aeroporto di Aquino nelle quali il Per_2 medesimo ha dato ai tecnici della società opponente in forma verbale indicazioni tecniche sulle modalità di presentazione di alcune domande presso l' CP_3 e sulla possibilità di concessione di ulteriori aree ed attività perché la H.F.D. aveva la concessione soltanto per la attività di paracadutismo e di scuola di volo.

Le predette indicazioni, pienamente attendibili, confermate del documento recante riconoscimento di debito, sono state asseverate dal Dott. Persona_3 il quale ha dichiarato di aver elaborato e steso in forma verbale, unitamente ad un altro collaboratore della Controparte_2 il master plane necessario affinché l' CP_3 accogliesse la istanza di concessione di utilizzazione in forma ampliativa dell' Organizzazione_1 e di aver partecipato alle riunioni (non verbalizzate) presso l' CP_3 e presso la Direzione Aeroportuale di Roma-Ciampino.

Le richiamate evidenze documentali, suffragate da quelle orali innanzi richiamate, non possono essere resiste dalle asserzioni della Dott.ssa Persona_1, la quale ha sottoscritto la proposta di accettazione dell'incarico consulenziale ed in sede testimoniale ha dichiarato di non aver conferito alcun incarico (dovendo considerarsi che in sede stragiudiziale non è stata mossa contestazione di sorta).

Del pari la indicazione del funzionario dell' CP_3 di essersi relazionato prevalentemente con la Dott.ssa Persona_1 non conduce ad elidere la prova della attività consulenziale svolta a cura del personale tecnico della società opposta".

Deduce l'appellante che "il documento ritenuto da controparte un contratto (lettera del 5 agosto 2008) costituisca invece una vaga ed indeterminata proposta mai accettata dalla HFD e che difatti si conclude con l'espressa dicitura "Rimaniamo in attesa di conferma di accettazione".

Il motivo non coglie nel segno in quanto la decisione impugnata ha valorizzato una serie di elementi tra cui, oltre alla corrispondenza tra le parti, anche l'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza tramite riunioni, redazione di un master plane, ecc. come riferito dai testi.

Tali attività portavano ad un ampliamento della concessione dell'appellante e venivano riconosciute dalla stessa che dapprima versava un acconto di € 3.000,00 e quindi riconosceva un debito per l'attività svolta di € 18.000,00.

Irrilevanti, ai fini della validità dell'accordo, sono le contestazioni relative alla "eccessiva

onerosità del compenso preteso dalla CP_2 CP_2 rispetto agli obiettivi perseguibili, richiedendo la medesima 50.000,00 euro + IVA “per l’ottenimento dell’ampliamento della concessione del sedime aeroportuale assegnato attualmente all’ CP_3 e 50.000,00 euro + IVA per l’ottenimento della concessione del sedime aeroportuale in carico all’ Controparte_4 ”.

Infatti, non vi è poi prova di tale onerosità eccessiva.

Deduce quindi l’appellante “come l’intero rapporto sottostante sia inficiato anzi reso assolutamente nullo per l’illiceità della causa dello stesso” in quanto si sarebbe tradotto in attività illecite individuate nell’ “intrattenere rapporti” illeciti con la pubblica amministrazione.

Anche di tali attività non vi è prova essendo irrilevanti a tali fini gli articoli dei giornali ovvero i decreti di rinvio a giudizio dei soggetti coinvolti.

Deve rilevarsi poi che la sentenza impugnata si basa essenzialmente sul “riconoscimento di debito del legale rappresentante pro-tempore della società opponente, Dott. Parte_2 in data 06 settembre 2010, per l’importo di € 18.000,00”.

Deduce l’appellante “che un eventuale riconoscimento del debito comporta semmai solo l’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza di un accordo sull’ammontare del debito, senza poter sicuramente sanare la nullità del contratto che ne è posto a fondamento”.

Deve rilevarsi sul punto che oltre al riconoscimento del debito da parte dell’appellante vi era stata, come sottolineato nella sentenza del Tribunale, l’iscrizione in bilancio da parte della Pt_3 in una posta passiva di € 12.000,00 per debiti nei confronti della Controparte_2 che costituisce un implicito riconoscimento del debito.

Comunque, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., il riconoscimento del debito determina l’esistenza di una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante.

Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all’azione di adempimento, che deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per le ragioni espresse in precedenza, con conseguente validità del riconoscimento di debito.

§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata viene cesurata per la “erronea applicazione delle norme di diritto”.

Deduce la Pt_3 che : “L’appellata sentenza n. 1068/2018 stabilisce: “la proposta contrattuale è stata accettata senza variazioni dalla Controparte_2 con missiva del 5 agosto 2010”; quella

stessa missiva che si conclude con la formula “rimaniamo in attesa di conferma di accettazione”, accettazione mai rata né comunicata; il predetto documento non è rappresentativo o costitutivo di un rapporto negoziale, costituendo semmai una pura e semplice proposta avanzata dalla CP_2 [...] e mai accettata dalla Parte, come si evince altresì dalla mancata produzione di documentazione che attesti un'espressa accettazione dell'appellante”.

Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.

Analoghe considerazioni possono farsi per le contestazioni mosse all'appellante alla sentenza impugnata deducendo che “Il decreto ingiuntivo n. 24133/12 emesso dal Tribunale di Roma è fondato su di una sola fattura della CP_2, la n. 1 del 30 dicembre 2008”.

In realtà il Tribunale ha valorizzato diversi elementi e non solo la predetta fattura tanto che revocava il decreto ingiuntivo che su di essa si basava.

Correttamente pertanto il Tribunale ha riconosciuto provato il credito di € 18.000,00 oggetto del riconoscimento da cui ha sottratto la somma di € 3.000,00 versata in acconto revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la Parte_1 H.F.D. a pagare alla Controparte_2 la somma di complessivi € 15.000,00.

§ 8. — In conclusione l'appello deve essere respinto.

§ 9. — Nulla sulle spese attesa la contumacia della CP_2

§ 10. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla [...] Parte_1 nei confronti della società Controparte_2 avverso la sentenza definitiva n. 1068/2018 del Tribunale di Roma così provvede :

1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dichiara l'appellante Parte_1 tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.

Il Relatore Antonio Perinelli

Il Presidente Michele Di Mauro